

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3677/2532

นาง หยิบ เอี่ยมทะนัง กับพวก
นาย ประเสริฐ อยู่ มั่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1368, มาตรา 1381

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5)

โจทก์บุกรุกเข้าครอบครองที่ดินพิพาทในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วจ้างจำเลยที่ 1 ปลุกข้าวโพด มีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นบริวารช่วยเหลือจำเลยที่ 1 การยึดถือที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการยึดถือแทนโจทก์ โจทก์ยอมเป็นผู้ครอบครองมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ปัญหาอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่ฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามบุกรุกที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ อำเภอป่าสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 และครอบครองมาตลอดโดยโจทก์จ้างจำเลยที่ 1 ทำนา ทำไร่ในที่ดินดังกล่าวมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ช่วยของจำเลยที่ 1 ต่อมาประมาณเดือนสิงหาคม 2526 ได้มีประกาศของราชการให้ราษฎรที่บุกรุกทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ยื่นคำร้องเพื่อขอมีสัทธิทำกิน จำเลยทั้งสามไปยื่น

คำร้องต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอมีสิทธิทำกินในที่ดินดังกล่าวของโจทก์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2526 ส่วนโจทก์ทราบประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2526 จึงไปยื่นคำร้องเพื่อให้ได้สิทธิทำกินในที่ดินของโจทก์ แต่เจ้าพนักงานไม่รับคำร้อง ของ โจทก์ เนื่องจากจำเลยทั้งสามได้ยื่นคำร้องในที่ดินแปลงเดียวกันไว้ก่อนแล้ว จึงขอให้ศาลบังคับจำเลยให้ถอนคำร้องที่ยื่นไว้ต่อเจ้าพนักงานโครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีสิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติสองข้างทางสายชัยวิบูลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท และห้ามเกี่ยวข้งในที่ดินพิพาทจำเลยทั้งสาม ให้การว่า จำเลยที่ 1 ชื่อสิทธิการจับจองและรับโอนการครอบครองที่ดินพิพาทจากบุคคลภายนอกมาเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2515 แล้วเข้าทำไร่โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 ช่วยทำ โจทก์ทราบว่าจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องต่อทางราชการเพื่อขอสิทธิทำกินในที่ดินพิพาทแต่ไม่ได้แย่งคัดค้าน กลับมายื่นคำร้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยถอนคำร้องที่ยื่นไว้ต่อเจ้าพนักงานโครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีสิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสามอุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสามหรือจำเลยทั้งสามเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท ฝ่ายโจทก์มีตัวโจทก์ทั้งสาม นางยี่ สิงห์ พริ้ง เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่าโจทก์ที่ 1 เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทแปลงที่มีเนื้อที่ 38 ไร่ จากนายสว้ย แล้วแบ่งให้โจทก์ที่ 2 และที่ 3 แต่โจทก์ที่ 1 ยังจัดการแทนอยู่ โดยจ้างจำเลยที่ 1 ปลุกข้าวโพดในที่ดินดังกล่าว มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ช่วยทำสำหรับที่ดินพิพาทแปลงที่มีเนื้อที่ 1 ไร่เศษ โจทก์ที่ 1 ก็ซื้อจากนายบุญมีหรือมีให้จำเลยที่ 1 กับพวกอยู่อาศัย โดยมีนายสว้ยกับนายมีหรือบุญมีเป็นพยานเบิกความรับรองว่าได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 1 จริง ทั้งยังมีนายแก้ว พาณิชย์ สารวัตร

กำนันตำบลขับไม้แดงซึ่งที่ดินพิพาทตั้งอยู่เบิกความเป็นพยานรู้เห็นเรื่องที่นายสว
กับนายมีหรือบุญมีขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 1 และนายเกรียงศักดิ์ ทองเสี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านในเขตซึ่งที่ดินพิพาทตั้งอยู่เบิกความว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้อง
ที่สำหรับที่ดินพิพาทตลอดมาทุกปีด้วย นอกจากพยานบุคคลดังกล่าวแล้วโจทก์ยังมี
พยานเอกสารคือหนังสือสัญญาที่โจทก์ที่ 1 จ้างจำเลยที่ 1 ทำไว้ในที่ดินพิพาทมาแสดง
ตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวจึงมีน้ำหนักมั่นคง
ที่จำเลยทั้งสามนำสืบว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกับนางสวาทซื้อที่ดินจากนายสวแล้ว
มาแบ่งกันคนละ 30 กว่าไร่ โดยจำเลยที่ 1 ภูเงินโจทก์ที่ 1 มา 11,000 บาท และ
จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินจากนายมีหรือบุญมีกับพวกมาปลูกบ้านเองนั้น เห็นว่า ข้อนำสืบ
ดังกล่าวนอกจากจะขัดกับคำให้การของจำเลยทั้งสามที่ให้การว่า จำเลยที่ 1 ภูเงิน
โจทก์ที่ 1 จำนวน 10,300 บาท มาซื้อที่ดินพิพาทโดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เข้าช่วย
தாகทางทำกิน ไม่ใช่จำเลยที่ 2 เข้าซื้อที่ดินทำกินเองแล้ว นายสวและนายมีหรือบุญ
มีซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างว่าขายที่ดินพิพาทให้ตนหาได้เบิกความรับรองดังที่จำเลย
นำสืบไม่ แต่คนทั้งสองกลับเบิกความว่าขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 1 ดังกล่าวข้าง
ต้นที่จำเลยที่ 1 เบิกความว่าพยานเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินพิพาทโดย
ฝากโจทก์ที่ 1 เป็นผู้นำไปชำระก็ไม่น่าเชื่อ เพราะหากที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยจริง
แล้วจำเลยน่าจะเป็นผู้ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่เอง เนื่องจากเป็นคนในท้องถิ่นนั้น
ย่อมสะดวกกว่าการที่จะฝากโจทก์ที่ 1 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรและมาดูแล
ที่ดินพิพาทปีละ 2-3 ครั้ง ที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อตามเอกสาร
หมายเลข 3 เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นสัญญาภูเงินซึ่งจำเลยที่ 1 ยังค้างชำระหนี้โจทก์ที่ 1
อยู่ 2,000 บาท นั้น เห็นว่าจำเลยที่ 1 เบิกความในตอนแรกว่า จำเลยที่ 1 ภูเงิน
โจทก์ที่ 1 มาโดยไม่ได้ทำสัญญาและใช้หนี้หมดแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีหนี้สินอะไรที่
จำเลยที่ 1 จะต้องลงชื่อในหนังสือสัญญาภูเงินให้โจทก์ที่ 1 อีก นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ก็
เบิกความรับว่าผู้เขียนหนังสือสัญญาตามเอกสารหมายเลข 3 ได้อ่านข้อความใน

หนังสือสัญญานั้นให้จำเลยที่ 1 พังเข้าใจดีแล้วด้วย ขอนำสืบของจำเลยทั้งสามที่ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาท และเข้าครอบครองอย่างเป็นเจ้าของจึงมีพิรุณไม่ สมเหตุผล พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นมีน้ำหนักดีกว่าฝ่ายจำเลย ข้อ เท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างปลูกข้าวโพดของโจทก์ มีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็น บริวารการยึดถือที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 1 เป็นการยึดถือแทนโจทก์ทั้งสาม ที่จำเลย ทั้งสามฎีกาว่า ที่ดินพิพาทแต่เดิมเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าโจทก์หรือจำเลยจะ เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทยอมไม่ได้สิทธิครอบครอง ฉะนั้นเมื่อทางราชการเปิดโอกาสให้ ราษฎรยื่นคำร้องให้มีสิทธิทำกินในเขตที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นผู้ ครอบครองทำกินในที่ดินพิพาท ย่อมมีสิทธิดีกว่าโจทก์ทั้งสามนั้น เห็นว่า เมื่อจำเลย ที่ 1 เป็นเพียงลูกจ้างปลูกข้าวโพดของโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นบริวารของ จำเลยที่ 1 ดังวินิจฉัยมาแล้ว โจทก์ยอมเป็นผู้ครอบครองมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าผู้ อื่น จำเลยทั้งสามหาใช่ผู้ครอบครองทำกินในที่ดินพิพาทไม่จึงไม่มีสิทธิดีกว่าโจทก์ และศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าเมื่อได้ความเช่นนี้ โจทก์ทั้งสามยอมมี อำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความ สงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่ฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยได้ ฎีกาของจำเลยทั้งสาม นอกจากนี้เป็นข้อปลีกย่อย ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสามถอนคำร้องที่ยื่นไว้ต่อเจ้าพนักงาน โครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีสิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติสองข้างทางสายชัย วิบูลย์และให้จำเลยทั้งสามออกไปจากที่ดินพิพาทนั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา แล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ผุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ